

**I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN****D. OTRAS DISPOSICIONES****CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL**

ORDEN AGR/765/2026, de 11 de agosto, por la que se modifica de oficio la Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable, ubicada en Santo Tomás de las Ollas, en el término municipal de Ponferrada (León), titularidad de «Roldán, S.A.», como consecuencia de su revisión para la adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico. Expte.: 029-26-ROLE.

Vistas las actuaciones que constituyen el expediente, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable, ubicada en Santo Tomás de las Ollas, en el término municipal de Ponferrada (León), titularidad de «Roldán, S.A.», con código PRTR 01544, se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Tipo Disposición ¹</i>	<i>Descripción</i>	<i>Orden</i>	<i>B.O.C. y L.</i>
AA	Industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable	Orden de 29 de diciembre de 2008	http://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2009/03/13/pdf/B.O.C. y L.-D-13032009-33.pdf
AZ	Actualización de AAI en Castilla y León	Orden FYM/49/2014, de 3 de enero	http://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2014/02/10/pdf/B.O.C. y L.-D-10022014-4.pdf
RO	RO 1: Modificación canon vertido a propuesta de CH	Orden FYM/1242/2018, de 12 de noviembre	http://B.O.C. y L..jcyL.es/boletines/2018/11/27/pdf/B.O.C. y L.-D-27112018-13.pdf
MNS 1	Edificación industrial para sala de ensayos	Orden MAV/608/2024, de 13 de junio	B.O.C. y L. n.º 121, 24 de junio de 2024–Disp. 019
MNS 2	Ampliación de edificio de uso industrial para uso como almacén de metales	Orden MAV/53/2026, de 23 de enero	B.O.C. y L. n.º 18, 28 de enero de 2026–Disp. 015
MNS 3	Ampliación de nave para cubrir una zona de campa actualmente hormigonada con el fin de servir de cubierta a los materiales de acero	Orden MAV/53/2026, de 23 de enero	B.O.C. y L. n.º 18, 28 de enero de 2026–Disp. 015

¹ Tipo Disposición: AA – Autorización ambiental. AZ – Actualización. MNS – Modificación no sustancial. RO – Revisión de oficio.

Segundo.– La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, mediante informe de 13 de abril de 2026 e informe de corrección de errores de 16 de abril de 2026, propone modificar el condicionado ambiental de la autorización ambiental otorgada por Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a la industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable, ubicada en Santo Tomás de las Ollas, en el término municipal de Ponferrada (León), titularidad de «Roldán, S.A.», y justifica la necesidad de revisar la autorización ambiental para su adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico.

Tercero.– Mediante Orden de 22 de abril de 2026, del Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se acuerda iniciar el procedimiento de revisión de la autorización ambiental otorgada por Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a la industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable, ubicada en Santo Tomás de las Ollas, en el término municipal de Ponferrada (León), titularidad de «Roldán, S.A.», para su adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico.

Cuarto.– Con fecha 4 de junio de 2026 se inicia el trámite de audiencia al promotor de la instalación no habiéndose presentado alegaciones en el mismo.

Quinto.– El 16 de julio de 2026, la Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de 3 de junio de 2026, notificado al titular de la autorización el 4 de junio de 2026, propone la modificación de oficio de la Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable, ubicada en Santo Tomás de las Ollas, en el término municipal de Ponferrada (León), titularidad de «Roldán, S.A.», como consecuencia de su revisión para la adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano Administrativo competente para iniciar el presente procedimiento es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante, texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León), en relación con el artículo 19 de dicho texto refundido, así como con el artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 31 de diciembre de 2016, (en adelante, texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación) y con el artículo 16 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante, Reglamento de Emisiones Industriales).

Segundo.– Conforme a lo previsto el artículo 24 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la revisión de la autorización ambiental se rige por lo establecido en la normativa básica estatal y se llevará a cabo en los supuestos previsto en la citada normativa, así como en los establecidos en el apartado 3 del mencionado artículo 24.

Tercero.– En el artículo 26.4.e) del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se prevé que la autorización ambiental será revisada de oficio cuando así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación.

En el caso que nos ocupa, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil, mediante informe de 13 de abril de 2026 e informe de corrección de errores de 16 de abril de 2026, justifica la necesidad de revisar la autorización ambiental otorgada por Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, a la industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable, ubicada en Santo Tomás de las Ollas, en el término municipal de Ponferrada (León), titularidad de «ROLDÁN, S.A.», para adaptarla a la normativa en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico, en concreto al nuevo Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil, aprobado por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. La adaptación conlleva la modificación del canon de vertido, con efecto desde el 11 de febrero de 2023, recogido en el apartado 2.1. canon de control de vertidos, del Anexo IV, Informe del Organismo de Cuenca. Condicionado de la Confederación Hidrográfica del Norte en relación con el vertido de aguas residuales procedentes de la empresa Roldán, S.A., ubicada en Santo Tomás de las Ollas, Ponferrada (León), De la autorización ambiental otorgada por Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente.

Cuarto.– Como consecuencia de la revisión procede la modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable, ubicada en Santo Tomás de las Ollas, en el término municipal de Ponferrada (León), titularidad de «ROLDÁN, S.A.», para su adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico.

En concreto, en el Anexo IV de la citada Orden de 29 de diciembre de 2008 se modifica el epígrafe 2.1. «Canon de Control de Vertidos».

Habiéndose tramitado el procedimiento según se refiere en los antecedentes de hecho y considerando lo dispuesto en el artículo 24.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Vistos los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general y pertinente aplicación,

RESUELVO

Modificar la Orden de 29 de diciembre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a la industria de fabricación de productos largos de acero inoxidable, ubicada en Santo Tomás de las Ollas, en el término municipal de Ponferrada (León), titularidad de «ROLDÁN, S.A.», para su adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico, como consecuencia de su revisión para la adaptación a la normativa de vertido a dominio público hidráulico, en los siguientes términos:

En el Anexo IV Informe del Organismo de Cuenca. Condicionado de la Confederación Hidrográfica del Norte en relación con el vertido de aguas residuales procedentes de la empresa Roldán, S.A., ubicada en Santo Tomás de las Ollas, Ponferrada (León), el epígrafe 2.1 queda redactado como sigue:

2.1.– CANON DE CONTROL DE VERTIDOS

En aplicación del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y del artículo 291 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el importe del canon de control de vertidos (C.C.V.) es el siguiente:

$$C.C.V. = V \times P_u$$

$$P_u = P_b \times C_m$$

$$C_m = C_2 \times C_3 \times C_4$$

Siendo

V = Volumen del vertido autorizado (m³/año).

P_u = Precio unitario de control de vertido.

P_b = Precio básico por m³ establecido en función de la naturaleza del vertido.

C_m = Coeficiente de mayoración o minoración del vertido.

C₂ = Coeficiente en función de las características del vertido.

C₃ = Coeficiente en función del grado de contaminación del vertido.

C₄ = Coeficiente en función de la calidad ambiental del medio receptor.

Vertido 1: NO2400150–Proceso-Acero-Ponferrada

$$V = 521.000 \text{ m}^3/\text{año}$$

$$P_b = 0,04377 \text{ euros/m}^3 \quad \text{Agua Residual : Industrial}$$

$$C_2 = 1,28 \quad \text{Industrial clase 1 con sustancias peligrosas}$$

$$C_3 = 0,50 \quad \text{Con tratamiento adecuado}$$

$$C_4 = 1,25 \quad \text{Zona de Categoría I}$$

$$C_m = 1,28 \times 0,50 \times 1,25 = 0,80000$$

$$P_u = 0,04377 \times 0,80000 = 0,03502 \text{ euros/m}^3$$

$$\text{Canon de Control de Vertidos} = 521.000 \times 0,03502 = 18.245,42 \text{ euros/año}$$

Vertido 2: NO2400848 – Purgas refrigeración-Acero-Ponferrada

$$V = 2.500 \text{ m}^3/\text{año}$$

$$P_b = 0,04377 \text{ euros/m}^3 \quad \text{Agua Residual : Industrial}$$

$$C_2 = 1,00 \quad \text{Industrial clase 1}$$

C3 = 0,50 Con tratamiento adecuado

C4 = 1,25 Zona de Categoría I

Cm = $1,00 \times 0,50 \times 1,25 = 0,62500$

Pu = $0,04377 \times 0,62500 = 0,02736$ euros/m³

Canon de Control de Vertidos = $2.500 \times 0,02736 = 68,40$ euros/año

Canon de Control de Vertidos Total = $18.245,42 + 68,90 = 18.313,82$ euros/año

Este importe permanecerá invariable mientras no se modifiquen las condiciones de la autorización ambiental o alguno de los factores que intervienen en el cálculo del canon de control de vertidos.

Una vez finalizado cada año natural, se enviará al titular la liquidación correspondiente a ese año.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 11 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO